

[\[http://pje.tjpa.jus.br/pje/\]](http://pje.tjpa.jus.br/pje/)
Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Pará
1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara

PROCESSO 0005557-73.2018.8.14.0065
CLASSE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO [Pagamento]

Nome: JOSE ORIMALDO SILVA FARIAS
Endereço: Av. 22, 156, Maringá, RIO MARIA - PA - CEP: 68530-000

Nome: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Endereço: Av. Dr. Miguel de Santa Brígida, S/N, Estacionamento do Supermercado Líder, São Tomé, SALINÓPOLIS - PA - CEP: 68721-000

SENTENÇA

Trata-se de ação de indenização por danos morais cumulado com repetição de indébito proposta por José Orinaldo Silva Farias em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Relatório dispensado (artigo 38 da Lei 9099/95).

MÉRITO.

A relação jurídica deduzida em juízo é de consumo, pois a ré é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica e se amolda ao conceito de prestadora de serviços e a autora ao de destinatário final do serviço, nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º e 22 do CDC que deve reger a matéria.

A responsabilidade civil é de natureza objetiva nos termos do artigo 14 da Lei nº 8.078/90, em que é desnecessária a demonstração da culpa, bastando a prova do dano, nexo causal e falha para que haja o dever de indenizar.

O fundamento é a teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todo aquele que coloca um produto ou serviço no mercado, disso auferindo vantagens financeiras, deve suportar os ônus decorrentes desta atividade.

No caso em análise, a discussão gira em torno da fatura de energia elétrica no valor de R\$ 386,08 (trezentos e oitenta e seis reais e oito centavos), relativa ao mês de julho de 2014, lançada sob a rubrica de “Consumo não Registrado – CNR”.

A parte autora questiona a legalidade da cobrança, sustentando que a assinatura constante no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não lhe pertence. Tal alegação encontra respaldo no inquérito policial instaurado, no qual o próprio funcionário da concessionária confirmou que a assinatura aposta no documento não é da consumidora, conforme consta do ID nº 29193847, página 11.

Por sua vez, a concessionária, em contestação, limitou-se a afirmar que a cobrança seria legítima, amparada nos registros do medidor da unidade consumidora, insistindo que as faturas refletiriam o consumo efetivo de energia elétrica

e que não houve falha na leitura realizada.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que não houve instauração de procedimento administrativo regular que garantisse à consumidora o direito de se defender e acompanhar a apuração da suposta irregularidade, como determinam os artigos 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Esses dispositivos preveem, de forma clara, que a concessionária deve assegurar contraditório e ampla defesa ao consumidor quando detectada eventual fraude ou consumo irregular.

O TOI foi elaborado de maneira unilateral, sem que fosse produzido laudo técnico pericial e sem possibilitar que a consumidora participasse do procedimento ou indicasse assistente técnico. A própria Resolução 414/2010 é expressa ao exigir que a lavratura do TOI ocorra na presença do consumidor ou de seu representante, ou mesmo de qualquer ocupante do imóvel devidamente identificado, o que não ocorreu no presente caso.

A ausência dessas formalidades retira do documento qualquer presunção de validade e vai de encontro ao entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, que fixou tese no sentido de ser imprescindível a abertura de procedimento administrativo com ciência do consumidor e garantia de contraditório como condição para legitimar a cobrança de “consumo não registrado”.

Assim, ainda que a ré tente conferir validade ao TOI, fica evidente que não houve notificação adequada da consumidora, tampouco a possibilidade de que ela acompanhasse eventual perícia ou indicasse profissional de confiança para acompanhar os atos. Tais falhas comprometem a regularidade da cobrança e afastam sua legitimidade.

O caso em tela vai ao encontro da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 04 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), a qual fixou que a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções dependerá: “a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica” (IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Rel. Desembargador Constantino Guerreiro, j. 16.12.2020, DJe 16.12.2020).

Analisando o caso concreto, observa-se que a concessionária de energia elétrica, ora ré, não apresentou um procedimento administrativo prévio, conforme estabelece os artigos 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº 414/2010, o que no entender da tese firmada pelo IRDR acima compromete a validade da cobrança ora discutida em juízo.

Ademais, observa-se também, em respeito à tese fixada no IRDR acima, que não há comprovação do fundamento para a cobrança ora realizada.

Há, basicamente, duas razões para este entendimento: FALHAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADA PELA RECLAMADA e AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SE ATRIBUIR AO CONSUMIDOR O FATURAMENTO A MENOR.

Em relação às FALHAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA RECLAMADA, entendo que as faturas apresentadas pela reclamada simplesmente cobra, mas são omissas e não especificam detalhadamente a origem do débito, o que afronta frontalmente ao princípio da informação vigente nas relações consumeristas (artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC).

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da relevância do dever de informação

dos fornecedores de produtos ou serviços nos contratos de consumo, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OFERTA. ANÚNCIO DE VEÍCULO. VALOR DO FRETE. IMPUTAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. ARTS. 6º, 31 E 37 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, BOA-FÉ OBJETIVA, SOLIDARIEDADE, VULNERABILIDADE E CONCORRÊNCIA LEAL. DEVER DE OSTENSIVIDADE. CAVEAT EMPTOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA.

1. É autoaplicável o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, não dependendo, consequentemente, de regulamentação. Nada impede, no entanto, que, por decreto, a União estabeleça critérios uniformes, de âmbito nacional, para sua utilização harmônica em todos os Estados da federação, procedimento que disciplina e limita o poder de polícia, de modo a fortalecer a garantia do due process a que faz jus o autuado.

2. Não se pode, prima facie, impugnar de ilegalidade portaria do Procon estadual que, na linha dos parâmetros gerais fixados no CDC e no decreto federal, classifica as condutas censuráveis administrativamente e explicita fatores para imposição de sanções, visando a ampliar a previsibilidade da conduta estatal. Tais normas reforçam a segurança jurídica ao estatuírem padrões claros para o exercício do poder de polícia, exigência dos princípios da impessoalidade e da publicidade. Ao fazê-lo, encurtam, na medida do possível e do razoável, a discricionariedade administrativa e o componente subjetivo, errático com frequência, da atividade punitiva da autoridade.

3. Um dos direitos básicos do consumidor, talvez o mais elementar de todos, e daí a sua expressa previsão no art. 5º, XIV, da Constituição de 1988, é "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço" (art. 6º, III, do CDC). Nele se encontra, sem exagero, um dos baluartes do microsistema e da própria sociedade pós-moderna, ambiente no qual também se insere a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva (CDC, arts. 6º, IV, e 37).

4. Derivação próxima ou direta dos princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva, e, remota dos princípios da solidariedade e da vulnerabilidade do consumidor, bem como do princípio da concorrência leal, o dever de informação adequada incide nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual, e vincula tanto o fornecedor privado como o fornecedor público.

5. Por expressa disposição legal, só respeitam o princípio da transparência e da boa-fé objetiva, em sua plenitude, as informações que sejam "corretas, claras, precisas, ostensivas" e que indiquem, nessas mesmas condições, as "características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados" do produto ou serviço, objeto da relação jurídica de consumo (art. 31 do CDC, grifo acrescentado).

6. Exigidas literalmente pelo art. 31 do CDC, informações sobre preço, condições de pagamento e crédito são das mais relevantes e decisivas na opção de compra do consumidor e, por óbvio, afetam diretamente a integridade e a retidão da relação jurídica de consumo. Logo, em tese, o tipo de fonte e localização de restrições, condicionantes e exceções a esses dados devem observar o mesmo tamanho e padrão de letra, inserção espacial e destaque, sob pena de violação do dever de ostensividade.

7. Rodapé ou lateral de página não são locais adequados para alertar o consumidor, e, tais quais letras diminutas, são incompatíveis com os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, tanto mais se a advertência disser respeito à informação central na peça publicitária e a que se deu realce no corpo principal do anúncio, expediente astucioso que caracterizará publicidade enganosa por omissão, nos termos do art. 37, §§ 1º e 3º, do CDC, por subtração sagaz, mas nem por isso menos danosa e condenável, de dado essencial do produto ou serviço.

8. Pretender que o consumidor se transforme em leitor malabarista (apto a ler, como se fosse natural e usual, a margem ou borda vertical de página) e ouvinte ou telespectador superdotado (capaz de apreender e entender, nas transmissões de rádio ou televisão, em fração de segundos, advertências ininteligíveis e em passo desembestado, ou, ainda, amontoado de letrinhas ao pé de página de publicação ou quadro televisivo) afronta não só o texto inequívoco e o espírito do CDC, como agride o próprio senso comum, sem falar que converte o dever de informar em dever de informar-se, ressuscitando, ilegitimamente e contra legem, a arcaica e renegada máxima do caveat emptor (= o consumidor que se cuide).

[...]

11. Agravo Regimental não provido.

Por conseguinte, também entendo que a situação se agrava, quando se observa que se tem em tela aquilo que a doutrina chamou de “contratos cativos de longa duração”, os quais podem ser definidos da seguinte forma:

Trata-se de uma série de novos contratos ou relações contratuais que utilizam os métodos de contratação de massa (através de contratos de adesão ou de condições gerais dos contratos) para fornecer serviços especiais no mercado, criando relações jurídicas complexas de longa duração, envolvendo uma cadeia de fornecedores organizados entre si e com uma característica determinante: a posição de “catividade” ou “dependência” dos clientes, consumidores.

Esta posição de dependência ou, como aqui estamos denominando, de “catividade” só pode ser entendida no exame do contexto das relações atuais, onde determinados serviços prestados no mercado asseguram (ou prometem), ao consumidos e sua família, status, “segurança”, “crédito renovado”, “escola ou formação universitária certa e qualificada”, “moradia segura” ou mesmo “saúde” no futuro. A catividade há de ser entendida no contexto do mundo atual, de indução ao consumo de bens materiais e imateriais, de publicidade massiva e métodos agressivos de marketing, de graves e renovados riscos na vida em sociedade e de grande insegurança quanto ao futuro.

Os exemplos principais desses contratos cativos de longa duração são as novas relações banco-cliente, os contratos de seguro-saúde e de assistência médico-hospitalar, os contratos de previdência privada, os contratos de uso de cartão de crédito, os seguros em geral, os serviços de organização e aproximação de interessados (como os exercidos pelas empresas de consórcio e imobiliárias), os serviços de transmissão de informações e lazer por cabo, telefone, televisão, computadores, assim como os conhecidos serviços públicos básicos, de fornecimento de água, luz e telefone por entes públicos ou privados. (Cláudia Lima Marques, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 98-99)

Feitas estas ponderações e analisando o caso concreto, conclui-se que a ausência de informações é alarmante, o que já seria grave numa relação de consumo tradicional, porém agrava-se drasticamente quando se observa que se tem em tela os chamados “contratos cativos de longa duração”, o que é justamente o caso concreto.

Então, de forma alguma, pode-se concluir que tal lacuna informacional permita a exegese deste julgador de que os valores faturados a menor sob a rubrica “CONSUMO NÃO REGISTRADO” na fatura do reclamante possam ser simplesmente atribuídos a ele. Muito pelo contrário, tal omissão por parte da própria ré em prestar informações claras e precisas na fatura que emite e envia para o(a) reclamante deve ser interpretada em seu desfavor, nos termos da exegese que faço do artigo 46, do CDC.

Doravante, analisando a questão da AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SE ATRIBUIR AO CONSUMIDOR O FATURAMENTO A MENOR, é cediço que a legislação de proteção consumerista prevê a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), o qual é perfeitamente aplicável à relação jurídica em análise.

Todavia, mesmo que não fosse o caso da citada inversão, ou seja, dentro da Teoria Estática do Ônus da Prova (artigo 373, do Código de Processo Civil - CPC), ainda assim, não há como se entender que a ré logrou êxito em alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, uma vez que a prova produzida por esta parte é unilateral e não respeita o contraditório, o que compromete seriamente a verossimilhança dos fatos que tenta comprovar.

Neste sentido, é a jurisprudência coerente e lúcida da Corte paraense:

AGRAVANTE: CALIFÓRNIA BUSINESS LTDA

ADVOGADO: DANIELE BRAGA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE NO RELÓGIO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADO NO IMÓVEL DA AGRAVANTE. FRAUDE DOCUMENTADA POR TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL DE IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR. DOCUMENTO UNILATERAL.

AGRAVO PROVIDO. UNANIMIDADE.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao Agravo, nos termos do Voto da digna Relatora. Sessão de Julgamento presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Representou o Parquet a Exma. Procuradora de Justiça Maria Tercia Ávila dos Santos.

Belém/PA, 09 de junho de 2016

Por conseguinte, é imperioso esclarecer que a própria relatora, Desembargadora Luzia Nadja, em seu sábio voto, afirma que não é cabível a perícia unilateral apenas através do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) por parte da empresa reclamada, razão pela qual não há como considerar tal prova como sendo irrefutável e no sentido inequívoco de que o(a) consumidor(a) foi o(a) responsável pela suposta irregularidade/falha encontrada no medidor da unidade consumidora do(a) reclamante.

Apenas por apego à argumentação, cabe citar outra jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES BEM COMO A COBRANÇA DAS FATURAS DISCUTIDAS NA PRESENTE LIDE – VARIAÇÃO CONSIDERÁVEL EM RELAÇÃO AOS VALORES COBRADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão agravada que deferiu o pedido liminar requerido pela empresa agravada, determinando que a agravante se abstenha de cobrar os valores questionados judicialmente, ficando impedida ainda de promover o corte no fornecimento do serviço, bem como a negativação do nome da requerente, até ulterior decisão, sob pena de multa diária.
2. Em análise acurada do feito, observa-se verdadeiro periculum in mora inverso, vez que eventual reforma da decisão agravada poderá incorrer em suspensão do fornecimento de energia à empresa recorrida, de sorte que o serviço de energia elétrica é essencial.
3. Aplicabilidade do CDC. Diferença considerável entre os valores cobrados entre meses próximos.
4. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios se posiciona no sentido de que, enquanto não demonstrada efetivamente a responsabilidade do consumidor sobre o débito, sua cobrança mostra-se arbitrária e ilegal, porquanto desprovida de justa causa.

5. Decisão agravada que encontra-se em conformidade com o que fora requerido na exordial. Determinação do magistrado quanto a abstenção da cobrança das faturas se restringem as que se relacionarem ao mesmo pedido e causa de pedir da lide originária vincendas até a prolação da sentença, não havendo que se falar em ausência de delimitação do período.

4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos. À Unanimidade.

(Agravo de Instrumento nº 0102788-09.2015.8.14.0000, Relator Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 18.04.2017

atribuir alterações, falhas ou inadequações em medidores ao consumidor exige prova robusta, não podendo ser presumida a má-fé deste. Deveras, a questão exige produção probatória não só por conta da inversão probatória típica de demandas consumeristas, mas também porque não se pode impor aos consumidores que comprovem sua inocência, sendo muito mais razoável se exigir de quem acusa, ou melhor, cobra tais valores exorbitantes que comprove cabalmente os seus fundamentos, o que é, em última análise, a aplicação simples do que preceitua a máxima de que cabe à parte provar o que alega, no caso concreto, o que exige do consumidor.

Nessa toada, é possível afirmar que a ré deve comprovar que o autor seria o responsável pela suposta alteração nos aparelhos medidores de energia elétrica, o que não fez nestes autos. De certo modo, o assunto exigiria mais do que a mera presunção de que houve beneficiamento do reclamante, pois tal benesse eventualmente recebida não é condão capaz de responsabilizar automaticamente o reclamante pela eventual alteração ou mau funcionamento do medidor. Os motivos de eventual falha na medição podem ser oriundos de diversos fatores: falha/erro na manutenção da rede pela própria concessionária reclamada, terceiros que utilizaram a unidade consumidora anteriormente, desgaste natural do equipamento de medição, etc.

Entende-se, ainda, que falta à ré um sistema de gestão organizado que detecte eventuais reações para cima ou para baixo no consumo de energia elétrica de seus próprios consumidores, o que gera diversos problemas, dentre os quais, o interesse da reclamada em cobrar supostos fornecimentos de energia elétrica quando não o fez oportunamente, alegando simplesmente que seria do consumidor a responsabilidade por eventuais cobranças incorretas nas faturas de energia elétrica.

Logicamente, tal tese não merece prosperar. A um, porque repassa um ônus da prova a uma parte visivelmente mais vulnerável da relação jurídico-processual. A dois, porque a situação é séria e configura, inclusive, crime de furto (artigo 155, §3º, do Código Penal Brasileiro – CPB), o que impossibilita a simplificação ou banalização das provas para eventual condenação do cidadão-consumidor. A três, cediço é que a reclamada possui meios de comprovar suas alegações e deve se esforçar para o fazê-lo em juízo, tal qual o faz todo cidadão brasileiro que procura o Poder Judiciário, não podendo ser diferente para uma concessionária de energia elétrica.

Enfim, é inválida a presente cobrança à parte autora tanto pelas FALHAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADA PELA RECLAMADA quanto pela AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SE ATRIBUIR AO CONSUMIDOR O FATURAMENTO A MENOR, conforme fundamentos expostos nesta sentença.

Da Repetição do Indébito

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, o que não se verifica no presente caso.

No caso em análise, restou comprovado que a parte autora efetuou o pagamento da fatura no valor de R\$ 386,08 (trezentos e oitenta e seis reais e oito centavos), a fim de assegurar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência. Entretanto, como demonstrado nos autos, a cobrança revelou-se indevida, por ausência de procedimento administrativo válido, vícios formais no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e afronta às garantias

constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não havendo comprovação de engano justificável por parte da concessionária, é devida a restituição em dobro do valor indevidamente pago, perfazendo a quantia de R\$ 772,16 (setecentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), devidamente corrigida monetariamente.

DANOS MORAIS.

No presente caso, restou evidenciado que a Requerente foi surpreendida com a emissão de fatura no valor de R\$ 386,08 (trezentos e oitenta e seis reais e oito centavos), referente a suposto consumo não registrado (CNR), apurado unilateralmente pela concessionária, sem que tivesse sido regularmente notificada para acompanhar o procedimento técnico ou para indicar assistente.

Tal cobrança, desprovida de respaldo em procedimento administrativo formal e válido, conforme exigido pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e pela tese firmada no IRDR nº 04 do TJPA, configura falha na prestação do serviço e desrespeito ao devido processo administrativo regulatório.

Verifica-se, ainda, que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado de forma irregular, com assinatura falsificada, circunstância confirmada no inquérito policial por declaração do próprio funcionário da concessionária (ID nº 29193847, p. 11). Tal conduta agrava sobremaneira a ilicitude, pois não apenas se desrespeitaram as garantias mínimas do consumidor, como também se tentou atribuir-lhe responsabilidade por meio de documento formalmente viciado.

A ausência de notificação efetiva inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, essenciais na apuração de eventual fraude ou irregularidade, e gerou legítima apreensão na consumidora quanto à possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica — serviço essencial — e de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Registre-se que, em decorrência dessa cobrança indevida, a consumidora ficou por duas vezes sem energia elétrica em sua residência, em razão da suspensão promovida pela concessionária, fundada em débito inexistente. Tal situação ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos, atingindo diretamente direitos da personalidade, como a dignidade, a honra e a tranquilidade da vida privada.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa. Aplica-se, ainda, o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade da honra e da imagem, conferindo direito à reparação pelo dano moral sofrido. A jurisprudência pátria reconhece que a cobrança indevida de valores, especialmente em contextos de serviços essenciais, enseja dano moral presumido (in re ipsa).

Assim, diante da configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e do prejuízo extrapatrimonial suportado, impõe-se a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela suficiente para compensar o abalo sofrido e, ao mesmo tempo, cumprir a função pedagógica e dissuasória, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA E IMPROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE RÉ, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (artigo 487, I, CPC), para o fim de:

a) Condenar a requerida à restituição em dobro do valor indevidamente pago pela parte autora, no montante de R\$

772,16 (setecentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;

b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora ao mês pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Xinguara, datado e assinado eletronicamente.

HAENDEL MOREIRA RAMOS
Juiz de Direito

Para ter acesso aos documentos do processo, basta acessar o link abaixo e informar a chave de acesso.

Link: <http://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?>

CHAVES DE ACESSO:

Documentos associados ao processo

Título	Tipo	Chave de acesso**
Doc 001. Inicial Capa dos Autos.	Petição Inicial	21070710351800000000027331286
Doc 002. Petição Inicial.	Documento de Migração	21070710351800000000027331287
Doc 003. Documnetos.	Documento de Migração	21070710351800000000027331288
Doc 004. Documnetos.	Documento de Migração	21070710351800000000027331289
Doc 005. Documnetos.	Documento de Migração	21070710351800000000027331290
Doc 006. Documnetos.	Documento de Migração	21070710351800000000027331291
Certidão	Certidão	21071408554583500000027665181
Petição	Petição	23082316060732000000093670343
Kit Habilitatório - 2023	Documento de Identificação	23082316060778300000093670345
CARTA DE PREPOSIÇÃO atualizada em 12-06-2023	Documento de Identificação	23082316060865100000093670346
Documento de Comprovação	Documento de Comprovação	23091111464929500000094602924
INFORMAÇÃO IRDR 4. Dessobrestamento e tese	Documento de Comprovação	23091111464945700000094602927
Decisão	Decisão	24051921544696700000108559475
Petição	Petição	24052017043704100000108655379

PARTE 2 ÁUDIO GRAVAÇÃO CHAMADA CELPA	Documento de Comprovação	24052017043718900000108660690
PARTE 1 AUDIO GRAVAÇÃO CHAMADA CELPA	Documento de Comprovação	24052017043803500000108660692
Decisão	Decisão	25011411102064800000125705776
Certidão (Suspensão/Sobrestamento)	Certidão (Suspensão/Sobrestamento)	25011411304404400000125711412

Avenida Xingu, s/n - CENTRO - CEP: 68555-010 - FONE (94) 34261816